

ELEMENTS DE DROIT ADMINISTRATIF

OBJECTIFIF GENERAL

Comprendre les grands principes fondamentaux, les règles principales qui régissent les rapports entre l'Administration et les administrés en vue d'une paisible et tranquille, et du bien-être social.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Comprendre le principe de la légalité en tant que fondement de l'action administrative ;
- Identifier les acteurs de l'Administration ;
- Identifier les missions et les moyens de l'Administration ;
- Comprendre et expliquer la responsabilité administrative que le recours contentieux en droit administratif.

COMPETENCES VISEES

En douane :

- Conseiller administratif douanier ;
- Assistant administratif douanier.

En Informatique

- Secrétaire administratif respectueux des règles administratives ;
- Conseiller ou assistant administratif.

INTRODUCTION :

QUELQUES GENERALITES SUR L'ADMINISTRATION

La définition de l'administration (1) peut nous aider à fixer un peu le but ainsi que le moyen de l'Administration (2), avant de présenter le plan sommaire du module (3).

1. Définition de l'administration

L'administration peut se définir de deux manières : au sens matériel et au sens organique.

► Au sens matériel ou fonctionnel

L'administration a pour objet de servir l'Etat. C'est une activité d'exécution des lois. De ce point de vue, l'administration est l'ensemble des activités qui, sous l'autorité ou le contrôle du Gouvernement, tendent au maintien de l'ordre public et à la satisfaction des besoins d'intérêt général.

Ex : L'enseignement, en principe (Université publique) ; la santé, en principe (hôpital public); perception des impôts et taxes (DGDA).

En ce sens, l'administration est alors une activité subordonnée ; de fait, l'administration publique est liée à la fonction exécutive. C'est pourquoi on dit qu'administrer, c'est exécuter, alors que gouverner, c'est prévoir et décider.

► Dans le sens organique, l'Administration désigne l'ensemble des organes participant à l'action administrative, l'ensemble des structures qui exercent l'activité ayant pour rôle la satisfaction des besoins collectifs, excepté la Parlement et le Pouvoir judiciaire.

C'est, au fait, l'ensemble des organes (personnes) qui se consacrent à rendre possible la vie étatique, par des **règlementations** multiples et complexes dont l'ensemble constitue *la police administrative*, et à **pourvoir aux besoins d'intérêt général** ou public par le procédé du **service public**.

2. But et moyen principal de l'Administration

De la double définition développée ci-haut, il se dégage que :

- La finalité de l'administration, c'est l'intérêt général.

En effet, alors que le mobile d'action d'un particulier est la poursuite des profits et avantages personnels, l'action de l'administration, elle, poursuit et assure les finalités ou la satisfaction de l'intérêt général.

Ainsi la société Yme Jibu distribue l'eau en visant le lucre commercial, contrairement à la REGIDESO qui cherche à satisfaire l'intérêt général, en servant même le plus démuné. Ainsi aussi port public SNCC et port privé VANNY, marché public de Kituku et marché privé de la CBCA.

- Les moyens d'action de l'administration passent par la puissance publique.

En effet, si les particuliers fondent leurs rapports sur l'accord de volontés, l'égalité de forces, l'administration, en poursuivant l'intérêt général, a besoin des moyens exorbitants (importants, excédant ceux reconnus aux personnes privées par le droit commun) du droit commun, des moyens importants lui permettant de vaincre la résistance des particuliers, le cas échéant.

Ces prérogatives ou privilèges de puissance publique renferment notamment le pouvoir de décision unilatérale, ou pouvoir d'injonction, le privilège du préalable, le privilège de l'exécution d'office, le pouvoir de modification unilatérale du contrat administratif, si l'intérêt général l'exige, le monopole de la contrainte légitime, le pouvoir de réquisition, d'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.

3. Plan du Cours

Le présent module de 30 heures va s'articuler assez synthétiquement autour de 7 thèmes que voici :

- Quelques éléments essentiels du droit administratif ;
- Les acteurs du droit administratif ;
- Les missions de l'administration ;
- Les moyens de l'administration ;

- ▶ Le principe de légalité ou (de juridicité) ;
- ▶ La responsabilité administrative ;
- ▶ Le recours contentieux en droit administratif.

Chapitre 1. DU DROIT ADMINISTRATIF : ELEMENTS ESSENTIELS

Il faut d'abord définir le droit en général et à travers ses principales branches (1), avant d'y retrouver la place du droit administratif (2) et de dire un mot sur ses principales formelles (3).

Section 1. DEFINITION DU DROIT

Pour bien appréhender la notion de droit administratif, il convient d'abord de saisir la définition générale du droit.

Généralement, le substantif « droit » est entendu dans deux sens.

En premier lieu, le droit se définit comme l'ensemble des règles de conduite humaine, édictées et sanctionnées par l'autorité publique, sociale (Etat) et destinées à faire régner, dans les relations sociales, l'autorité et la liberté, en vue de l'ordre public, la paix sociale et la tranquillité. L'objet du droit est alors la *règle de conduite en société*.

Tel est le droit au sens objectif.

Ex : Le code de la famille, c'est l'ensemble des règles qui régissent comment il faut organiser les relations familiales, notamment les fiançailles, le mariage, le divorce, la filiation, les régimes matrimoniaux et les successions.

Dans un deuxième sens, le droit est une prérogative, une faculté, un pouvoir, un privilège, un intérêt reconnu par le droit objectif à un individu ou à un groupe d'individus, et dont ils peuvent se prévaloir vis-à-vis des choses ou dans leurs relations avec les autres individus, pour vivre épanouis sur divers plans : physique, matériel, moral, intellectuel, économique, social, politique, culturel, etc.

Le titulaire de la prérogative est, ici, appelé *sujet de droit*.

Tel est le droit conçu au sens subjectif. Ex : Le droit à un nom ; le droit au mariage.

Section 2. PLACE DU DROIT ADMINISTRATIF DANS LE DROIT COMME ENSEMBLE AU SENS OBJECTIF

Paragraphe 1. Le Droit administratif : une branche du droit public

Il faut partir de la « summa divisio » ou la grande division du droit. Cette dernière opère une distinction fondamentale entre droit public et droit privé.

Le premier (droit public) comporte les règles juridiques relatives au statut des gouvernants, à leurs pouvoirs et à leurs rapports avec les gouvernés ; alors que le deuxième (droit privé) renferme les règles de droit concernant les rapports juridiques les gouvernés (particuliers) seuls.

Les premiers rapports sont verticaux et inégalitaires du fait de la puissance publique dont disposent les gouvernants, tandis que les seconds sont horizontaux et égalitaires en tant qu'ils sont fondés sur l'accord de volonté.

Lorsque les rapports de droit public s'intéressent à l'accession au pouvoir et à la manière dont il doit s'exercer, on parle de *droit constitutionnel* comme sous-branche du droit public ; lorsque ces rapports concernent la prévision des moyens financiers devant permettre d'exercer correctement le pouvoir étatique, on parle de *finances publiques* et de *droit fiscal*, s'agissant des modalités de récolte de ces moyens prévus.

Quand l'Etat veut utiliser ces moyens financiers récoltés, à côté d'autres moyens juridiques, pour rendre service aux gouvernés, pour l'intérêt général, il s'agit **du droit administratif**. Quant aux règles qui doivent s'appliquer lorsqu'un individu trouble l'ordre social étatique et qu'il doit être sanctionné par la société, il est question du *droit pénal*.

Paragraphe 2. Définition du Droit administratif

En tant que sous-branche du droit public, le droit administratif s'entend de l'ensemble comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les

activités des autorités administratives publiques, sous contrôle de la loi, dans le but de réaliser le bien public temporel (opposé à religieux) ou mieux l'intérêt général, le bien-être des administrés, des gouvernés. Il s'agit donc des règles applicables aux rapports entre l'Etat agissant (Administration) et les particuliers gouvernés, les administrés pour la satisfaction de l'intérêt général et le bien-être de ces administrés.

Paragraphe 3. Objet du Droit administratif

En tant que discipline scientifique, le droit administratif a un quadruple objet. Il étudie alors :

- L'organisation administrative dans un pays c.à.d. l'ensemble complexe d'organismes (pouvoir central, autorités provinciales, décentralisées, déconcentrées, locales) chargés d'administrer les collectivités territoriales, bref, l'ensemble des organes chargés de gérer les multiples services de l'Etat.
- L'activité administrative. Ici, dans ses rapports avec l'administration, est soit sujet de prescriptions administratives d'encadrement et de restriction de ses libertés (théorie de police administrative), soit bénéficiaire de prestations administratives (théorie de services publics), soit fournisseur ou collaborateur de l'administration (théorie de contrats administratifs), soit enfin victime d'actes illégaux ou d'accidents imputables à l'administration (théorie de la légalité, du recours pour excès de pouvoir et de la responsabilité administrative).
- Les moyens d'action de l'administration. Il s'agit notamment du personnel qu'elle utilise (droit de la fonction publique) et des biens qu'elle possède ou emploie (domaine public). A quoi il faut ajouter les moyens juridiques, à savoir l'acte administratif unilatéral et le contrat administratif.
- Le contentieux administratif (le contrôle juridictionnel). Il est question de s'intéresser au tribunal, à la juridiction qui traite les procès soulevés par l'action administrative.

Paragraphe 4 : Caractères du droit administratif

Il s'agit d'identifier les traits qui le différencient d'autres branches du droit. On retient généralement trois caractères :

- Le droit administratif est un droit protecteur des prérogatives de l'Administration en vue de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts privés ;
- Le droit administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel c'est-à-dire un droit où c'est le juge crée essentiellement la règle de droit, étant donné que les lois sur l'administration sont généralement éparses (dispersées à travers divers textes) et que l'action administrative, qui peut être contrôlée par le juge administratif évolue avec le contexte, le temps et commande (exige) donc que, chaque fois, le juge se prononce sur des situations contentieuses (problématiques) ;
- Le droit administratif est un droit autonome c'est-à-dire qui recourt à des règles spécifiques, différentes du droit civil (ou droit commun) ; des règles qui cherchent à concilier l'intérêt général, l'intérêt public avec les intérêts privés.

Ainsi, à partir de l'arrêt BLANCO, l'Etat peut réparer le préjudice causé par un accident dû à son agent, même si la relation entre l'Etat et la victime ne relève pas du droit civil (article 258 CCCL3).

Section 3. PRINCIPALES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF

Il s'agit, ici, d'identifier dans quels documents on peut retrouver les règles applicables aux relations entre l'Administration et les administrés. A ce sujet, nous pouvons citer essentiellement :

- La Constitution (dans ses dispositions qui prévoient les institutions et les organes chargés de l'administration en RDC, tel l'article qui énumère les ETD) ;
- La loi et les textes réglementaires ; nous citons, à titre illustratif, la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ; la loi organique

n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ; la loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces ;

- La jurisprudence ;
- La coutume ;

La doctrine (la forme la plus classique et courante de la présence doctrinale sur la scène administrative, est faite de décortiquage, explication, commentaire, analyse, plus réflexion sur les perspectives d'avenir ; la doctrine contribue surtout à structurer la jurisprudence).

Revenant sur la jurisprudence, il convient de rappeler que l'un des caractères du droit administratif tels qu'énoncés ci-avant est qu'il est largement jurisprudentiel. Cela tient au fait que, contrairement au droit civil ou droit commun qui est statique à travers un code civil, le droit administratif est mouvant, parce que l'activité de l'Administration qu'il régit va en s'adaptant aux différents contextes et donc n'a que quelques lois dispersées.

Au fond, faire de la jurisprudence – à côté, dans une certaine mesure – de la doctrine, ce n'est pas que le droit administratif manque de lois, décrets, arrêtés et autres circulaires ; au contraire, il ploie même –et de tout temps– sous un amas de textes dont l'excès quantitatif aura constitué le premier défaut ; de même que la diversité et l'hétérogénéité, voire la pauvreté, en ont été anciennement soulignées.

Il a même été dit que "La législation administrative... n'est guère qu'un entassement incohérent d'articles, où tout est mêlé... la plupart de ces lois... se commentent sans s'expliquer, elles se contredisent sans s'abroger, elles se rapportent sans se suppléer ».

Cormenin le dira aussi : "La jurisprudence nous aide à améliorer la législation, qu'elle en remplisse les vides, qu'elle en rectifie les erreurs, qu'elle en régularise l'application" ; la doctrine contribue à structurer la jurisprudence.

D'où il faut qu'à chaque fois, le juge administratif construise progressivement le droit administratif en se fondant sur la compréhension des cas précédents plus ou moins semblables lui permettant de dégager un principe, lequel peut toujours être reformulé avec l'évolution.

Au sujet de la jurisprudence comme source fondamentale du droit administratif, il faut retenir que l'histoire est partie d'une affaire restée célèbre : « l'Arrêt Blanco » (cf thème de TP).

Chapitre 2. LES ACTEURS DU DROIT ADMINISTRATIF

L'administration agit à travers des personnes morales de droit public.

A/ Leur compétence est parfois générale et s'étend à tout le territoire national. C'est le cas de l'Etat en tant que personne morale et dont les services existant dans la capitale ont des ramifications dans l'ensemble du pays. Il s'agit du Ministère, du Cabinet ministériel, du Secrétariat général du ministère, des directions et services au niveau central, des directions provinciales ainsi que des divisions provinciales.

B/ Leur compétence est parfois générale, mais limitée à une portion du territoire (provinces, entités territoriales décentralisées, etc.).

C/ Parfois encore leur compétence est spécialisée, c'est-à-dire limitée à un certain type d'activités, à un certain domaine déterminé. Ex : Universités, hôpitaux, régies financières comme la DGRAD.

On peut découvrir ces différents niveaux de compétence en lisant la Constitution du 18 février 2018 et les Lois sur l'administration.

Ainsi, le Président de la République statue par Ordonnance, le Premier Ministre par Décret, le Ministre, le Gouverneur de Province, le Maire de Ville, le Bourgmestre, le Chef de Chefferie ou de Secteur par Arrêté et toutes les autres autorités par Décision (DG de l'ISC, Administrateur du Territoire Directeur de la DGRAD, Médecin directeur d'un hôpital).

D/ A côté de ces acteurs d'action, il existe les acteurs de contrôle de l'action administrative. Ce sont les juges administratifs. On les retrouve dans la loi organique n°16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif.

Chapitre 3. LES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION

Il est, ici, question d'identifier les missions devant être accomplis par les acteurs de l'administration. On peut les résumer en deux types :

A/ La mission principale

Qui consiste à rendre service au public, en tant qu'activité de prestation. Dans ce sens, les services publics en tant que prestations fournies ou à fournir par l'Etat sont de deux catégories, à savoir : les SPA (services publics administratifs) et les SPIC (services publics industriels et commerciaux).

Les premiers ne visent pas d'intérêts ou de profits et leurs usagers sont soit bénéficiaires, soit victimes (ex : marché public, stade public, hôpital public) ; les seconds visent la réalisation des bénéfices et sont beaucoup soumis au droit privé, notamment en ce qui concerne les relations avec les tiers (ex : la SNEL signe des contrats de droit privé avec les abonnés).

B/ La mission secondaire de l'administration

La police administrative est l'activité administrative à prévenir les troubles à l'ordre public. Le pouvoir de police administrative est en pouvoir normatif qui permet à son détenteur (ex : maire de la Ville) d'édicter des mesures réglementaires ou individuelles. Ex : Interdiction de circulation des motos à partir de 18h, interdiction d'importation des « kausha panya ».

La police administrative se différencie de la police judiciaire par le fait que la première intervient pour éviter (interdire) un possible trouble à l'ordre public et assurer la bonne mise en œuvre de la réglementation (ex : police des funérailles et des cimetières, police de circulation routière et du stationnement, police des immeubles menaçant ruine, police des animaux dangereux, hygiène aux frontières) , alors que la seconde intervient pour réprimer (sanctionner) un trouble causé à l'ordre public. Ex : police du parquet.

Chapitre 4. LES MOYENS D'ACTION DE L'ADMINISTRATION

Les missions de l'administration se réalisent à travers divers moyens. Nous pouvons nous limiter aux trois principaux que voici : juridiques(A), matériels (B) et humains (C).

A. Moyens juridiques

Les moyens que l'administration met juridiquement en œuvre pour réaliser sa mission d'intérêt général sont constitués de la décision exécutoire (1) ainsi que du contrat administratif (2).

1/ La décision exécutoire

C'est un acte pris unilatéralement par une autorité administrative et que les gouvernés doivent « exécuter » sans discuter, parce qu'il est censé être pris en leur faveur. C'est le procédé normal et traditionnel de l'action administrative.

Cette décision est dite exécutoire, car elle s'applique sans besoin d'autorisation du juge, contrairement à la décision de justice qui, elle, a besoin d'être accompagnée d'une formule exécutoire pour son exécution.

Ainsi le Président de la République statue par *Ordonnance*, le Premier Ministre par *Décret*, le ministre, le gouverneur, le maire, le bourgmestre, le chef de chefferie ou de secteur par *arrêté* et les autorités déconcentrées (Territoire, Groupement, Quartier) ainsi que les autres autorités techniquement décentralisées (DG) par *décision*.

Ex : une Ordonnance ou un arrêté nommant un DG, ou créant une institution universitaire.

2/ Le contrat administratif

Pour réaliser certaines activités d'intérêt général, l'administration passe par aussi par des contrats, en vue d'associer les particuliers à l'action administrative sans contrainte, mais en les incitant ou alors en se concertant avec eux. Ces contrats sont de deux types :

- *Un contrat de droit privé* : dont le régime est celui du droit civil (c'est-à-dire où les parties sont égales, aucune n'est plus puissante que l'autre dans le rapport juridique). Ex : la Mairie achète dix cahiers ministres au marché de Virunga, comme tout autre acheteur, pour les registres de présence dans ses différents bureaux ;
- *Un contrat administratif*, au sens strict. Il est soumis à des règles spécifiques qui ne sont pas de droit civil commun et dont le contentieux (contestation ou procès) appartient au juge administratif, parce que les clauses dudit contrat participent directement à l'exécution d'un service public (d'intérêt général).

Les modes de conclusion de ce contrat administratif sont fixés par le code des marchés publics : cf. procédure d'adjudication, appel d'offres ou marchés négociés (de gré à gré). Notre loi relative aux marchés publics, c'est la loi n° 10/010 du 27 avril 2010.

Dans l'exécution d'un contrat administratif, l'Administration dispose de prérogatives unilatérales importantes : modifier, résilier le contrat. En contrepartie, le cocontractant particulier est sécurisé financièrement par le mécanisme d'indemnisation pour le préjudice que lui causent ces mesures unilatérales de l'Administration, en vue d'un équilibre financier.

Chapitre 5. LE PRINCIPE DE LEGALITE OU DE JURIDICITE

C'est le principe qui veut qu'en agissant, l'Administration ne se voie pas toute puissante, elle doit se soumettre à la loi (légalité) ou mieux respecter la règle de droit (juridicité), pour éviter de tomber dans l'arbitraire ou les abus. En effet, les prérogatives de puissance publique doivent être atténuées par des sujétions (soumissions ou contraintes), afin que l'Etat n'exagère pas ou n'abuse pas de son pouvoir exorbitant.

Ex :

- En termes de juridicité, il y a le principe d'égalité, le principe d'enrichissement sans cause, le principe de continuité des services publics ou de fonctionnement sans faille, le principe ou théorie de

l'acte contraire ou du parallélisme de forme (principe selon lequel une décision administrative prise sous une certaine forme et par une telle autorité ne peut être retirée, modifiée, annulée ou abrogée que par la même autorité et en respectant la même procédure ou les mêmes formalités.

- En termes de légalité, le gouverneur de province, l'administrateur de territoire, bien des autorités administratives, ne peuvent pas célébrer un mariage, parce que l'article 76 du code de la famille ne les cite point parmi les officiers de l'état civil. On dit, dans ce cas, que la compétence est d'attribution.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de prescription légale, l'administration apprécie librement si elle doit agir ou non : c'est le pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Il y a pouvoir discrétionnaire toutes les fois qu'une autorité agit librement sans qu'on ne lui dicte une règle de conduite.

En fait, si le principe de légalité permet à l'Administration d'éviter l'arbitraire administratif, en revanche, le pouvoir discrétionnaire lui permet (de ne pas paralyser son action qui doit être continue ou permanente en faveur des administrés.

Chapitre 6. LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

L'idée de départ est que, sauf disposition expresse, l'Etat souverain est irresponsable : « le Roi ne peut mal faire ».

Pourtant, poursuivant l'intérêt général, l'Administration apprécie souverainement l'opportunité, la nature, l'étendue des mesures qu'elle prend pour l'accomplissement de sa mission.

Ce faisant, l'activité administrative peut causer des dommages aux particuliers, sans que même que cette activité ne constitue une faute.

On peut alors se demander qui est responsable de ces dommages : l'Administration ou l'agent.

A/ Responsabilité pour faute personnelle de l'agent

C'est une faute sans aucun lien avec le service.

Ex : accident commis par un militaire pendant le congé, mais avec un véhicule volé au service ; coups et blessures sur un collègue de service.

B/ Cumul de responsabilité ou responsabilité simultanée

C'est en cas de faute de l'agent et faute de l'Administration.

Ici, la faute personnelle n'est pas du tout détachée du service.

Ex : accident dû à l'état d'ébriété du chauffeur mais aussi avec un véhicule au système de freinage abîmé ; accident commis pendant le service, avec les moyens du service.

C/ Responsabilité de l'Administration pour faute de service ou faute anonyme

Il s'agit d'une situation résultant d'un mauvais fonctionnement du service et qui ne peut être rattachée à l'action personnelle d'aucun agent.

Ex : utilisation de vieux matériels ; retard dans la réparation d'un immeuble administratif, causant fermeture d'un commerce contigu ; illégalité d'une décision administrative (excès de pouvoir : un SGAC qui exclut un étudiant, sans mandat du DG).

Ceci entraîne ou engage alors la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne les sanctions à infliger au fautif, à côté de responsabilité civile, pénale et administrative, l'article 67 de la loi sur le statut des agents de carrière de l'Etat prévoit des sanctions disciplinaires qu'encourt un agent ayant commis une quelconque faute. Ces sanctions sont : le blâme, la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois, l'exclusion temporaire avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois et la révocation.

Chapitre 7. LE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LA JURIDCTION ADMINISTRATIVE (JUGE ADMINISTRATIF).

Tout administré qui s'estime lésé par un quelconque acte administratif a le droit de l'attaquer sur le plan juridique, afin d'obtenir son annulation devant aboutir généralement à son **retrait** ; il a aussi le droit d'exercer un recours pour demeurer ou alors revenir dans ses droits lésés par un tel acte administratif.

Le recours est alors :

- Gracieux : lorsqu'il est porté devant l'auteur de l'acte lui-même ;
- Hiérarchique : lorsqu'il est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte ;
- Juridictionnel : lorsqu'il est porté devant le juge administratif, afin que ce dernier puisse vérifier la légalité de l'acte, et éventuellement obtenir son annulation totale ou partielle. Ce contentieux le plus fréquent en matière administrative s'appelle **contentieux de l'annulation**.

Si le contentieux de l'annulation est le plus fréquent en matière administrative, d'autres types de contentieux existent bien en la matière :

► Le contentieux de pleine juridiction ou plein contentieux

Comme son nom l'indique (pleine juridiction), il permet au juge d'utiliser pleinement ses prérogatives, non seulement en annulant la décision contestée, mais aussi en la réformant et en condamnant l'Administration à verser une réparation.

► Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité

Ici, le juge administratif est sollicité pour se prononcer sur le sens ou sur la légalité d'une décision, sans pour autant prononcer une annulation, une réparation ou une condamnation quelconque.

Souvent, dans pareil cas, c'est le juge judiciaire qui est obligé de saisir le juge administratif en cette matière lorsqu'une partie à un procès, civil ou pénal, soulève une exception tendant à démontrer l'illégalité d'un acte administratif.

Ex : Mr A est arrêté à 18h30 par la police militaire. A saisit alors le tribunal pénal pour arrestation arbitraire par l'agent de police. Si la police militaire invoque qu'elle n'a fait qu'appliquer la décision du Gouverneur interdisant la circulation des motos après 18h00 et que Mr A conteste la légalité de la décision, le juge pénal va surseoir et renvoyer le cas devant le juge administratif pour apprécier la légalité de la décision du Gouverneur.

► Le contentieux de la répression

Souvent les décisions administratives prévoient des dispositions pénales.

Pour l'application de telles dispositions, l'Administration va demander au juge administratif de sanctionner les récalcitrants en appliquant les règles inspirées du code de procédure pénale.

CONCLUSION

Dans un pays qui se veut un Etat de droit, les actes de l'autorité administrative doivent se conformer à la loi ou au droit pour bien assurer la satisfaction de l'intérêt général ; les autorités doivent éviter se détourner le pouvoir dont elles sont investies, pour des intérêts privés ou égoïstes.

Malheureusement, la pratique nous prouve souvent le contraire : des cimetières publics qui sont désaffectés et vendus sans respecter la loi.

Il est souhaitable que les futurs douaniers ou (gestionnaires) que vous êtes n'agissent plus ainsi, chacun dans son secteur d'activité.